

0002679-61.2018.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... não liberaram. Já foi processado por tráfico e por estelionato. Foi condenado pelo tráfico, já sendo condenados por outros delitos. Foi internado na clínica depois da polícia apreender a droga, nunca antes disso. A droga estava no sofá já que iria cortá-las e colocá-las no vidrinho. Quando usava, pegava a quantidade para o uso. Ali era sua cama. A droga não estava escondida. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis - SP - cep 15600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002679-61.2018.8.26.0189 - lauda 0

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002679-61.2018.8.26.0189

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Alberto Dias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

CARLOS ALBERTO DIAS, vulgo "Carlin Laranja", qualificado na fl(s). 08/12, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consta da denúncia (fls. 320/322) que no dia 17 de maio de 2018, na Rua Dirceu Moro Alessi, nº 404, centro, no município e comarca de Fernandópolis, o réu guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 09 porções de cocaína, com peso líquido total de 29,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 58/59, laudo de constatação de fls. 67/69 e exame químico toxicológico de fls. 83/85). Segundo a denúncia, na ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado (fls. 74/75), os policiais localizaram, sobre o sofá da sala de estar, 9 (nove) porções de cocaína, individualmente embaladas em plástico de forma propícia para a venda, que apresentaram peso líquido de 29,2 gramas, além da quantia de R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais) em espécie, sendo 7 (sete) notas de R\$ 100,00 (cem reais), 1 (uma) de R\$50,00 e 2 (duas) de R\$ 10,00 (dez reais), conforme relatório de busca domiciliar de fls. 76 e auto de exibição e apreensão de

fls. 58/59. O laudo de exame químico toxicológico (fls. 83/85) confirmou a presença do princípio ativo da cocaína nas substâncias apreendidas (laudo de constatação de fls. 67/68). No sofá da sala de estar ainda foram apreendidos dois aparelhos celulares, um da marca LG, modelo Dual Sim, de cor preta, e o outro da marca Samsung, de cor dourada, e um carregador da marca LG (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 58/59). Na outra sala, mais à frente, conforme relatório de busca domiciliar de fl. 76, foram apreendidos 3 (três) televisores novos, ainda na caixa, todos da marca LG, de 49 polegadas, bem como dois frascos de spray de pimenta. Por fim, no veículo Hyundai Santa Fé, cor prata, os policiais apreenderam o terceiro spray de pimenta. A quantidade de porções de cocaína apreendidas individualmente embaladas em retalhos plásticos de forma propícia para a narcotraficância, que inclusive comportavam fracionamento em porções ainda menores, além da quantidade de dinheiro em espécie apreendida, indicando ser produto da mercancia ilícita, evidenciam que as porções de droga apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida em 19/12/2018 (fl(s). 320/322). O réu foi notificado a fl(s). 350, e apresentou defesa preliminar à(a) fl(s). 352/358.

Na instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma de defesa, interrogando-se, ao final, o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. Alegações finais do Ministério Público a fls. 697/706, pela procedência do pedido, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Em relação à dosimetria da pena, postulou a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes, conduta social desfavorável e da personalidade voltada para o cometimento de crimes. Incabível a benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, descabendo a concessão de benesses legais. Alegações finais da Defesa a fls. 711/716, pela improcedência da ação, absolvendo-se o réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.
Decido.

A materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 60/61, e pelo laudo toxicológico de fls. 69/71, sendo que as drogas foram submetidas à perícia, que revelou cuidarem-se de cocaína (fls. 87/89, laudo definitivo).

Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que sabe pelo que está sendo acusado. A droga apreendida era do depoente. Tinha finalidade para o uso. Era usuário de cocaína há muitos anos. A droga era cerca de 25 a 28 gramas. Pagou R\$ 1.000,00 pela droga. Era R\$ 1.500,00, porém pela quantidade, fizeram R\$ 1.000,00. O rapaz falou que lá tinha mais que o valor adquirido. Ele colocou a droga, e deu menos de 30 gramas. É usuário compulsivo. Começa a usar e somente para quando o organismo rejeita. Usa cerca de duas ou três trouxinhas. A droga daria para usar cerca de uma semana e meia a duas semanas. Comprou aquela quantidade em razão do desconto obtido. O depoente é corretor de imóveis conceituado, e o dinheiro é oriundo de seu trabalho. Tentou chamar pessoas para testemunhar em seu favor, porém as pessoas não querem vir depor. Os televisores era de seu amigo, que tinha transportadora. Sempre emprestava dinheiro para ele, e pediu garantia, por ele ser muito enrolado. Achou estranho o Delegado, que estava com antipatia com o réu. Ele pediu para os investigadores para ir atrás de resquícios. O delegado falou que os investigadores não prestavam para o serviço. Não fazia uma hora que tinha adquirido a droga. Comprou a droga em Votuporanga. Os televisores receberam naquela mesma semana. A transportadora ficava nas proximidades. A esposa dele foi na delegacia, com as notas fiscais, porém não liberaram. Já foi processado por tráfico e por estelionato. Foi condenado pelo

tráfico, já sendo condenados por outros delitos. Foi internado na clínica depois da polícia apreender a droga, nunca antes disso. A droga estava no sofá já que iria cortá-las e colocá-las no vidrinho. Quando usava, pegava a quantidade para o uso. Ali era sua cama. A droga não estava escondida. Foi processado e condenado por tráfico, por ir em uma festa em Jales. Lá tinha duas meninas, e elas não queria sair com seu amigo. O amigo lhe pediu uma porção de drogas, e o depoente acabou fornecendo, sem nada cobrar do amigo. Não sabia que dar era tráfico também. Já foi processado por uso de drogas. Toda a polícia militar sabe que o depoente é usuário. O spray de pimenta é para sua defesa própria. Já foi muito humilhado em uma farmácia, colocou o spray em sua cintura, e a pessoa achou que o depoente estava armado. Não consegue parar de usar drogas. Perdeu a letra de sua carteira, passou de C para B. Trabalha como corretor, e ganha cerca de R\$ 7.000,00, R\$ 5.000,00, ou mesmo não ganhar nada.

Observe que a defesa do requerido além de não ter sido firme e coerente, não encontrou respaldo no contexto probatório acostado aos autos.

A testemunha policial civil AUGUSTO KANAMARU narrou que a Delegacia recebeu uma ordem de serviço para averiguar se o réu tinha uma arma de fogo em sua residência. Fez relatório, sugerindo a realização da busca. Quando chegaram à casa do réu, encontraram cerca de 50 gramas de cocaína, embaladas em 09 trouxinhas. A droga estava no sofá. Foi apreendido R\$ 770,00, dois celulares, três televisores, em caixas. Tinha dois ou três sprays de pimenta, um deles estava no carro. O réu falou que a droga era para seu consumo. O réu tem uma vasta ficha criminal, e já tinha sido preso por tráfico. Acredita que a droga estava preparada para a venda. Quando começou a investigação, tinha informações pelos policiais da DISE que o réu, Carlinho Laranja, estava envolvido na traficância. Chegaram, ele abriu a sua porta, não sendo necessária a utilização de força policial. A esposa dele estava presente, e a filha do réu estava no quarto. Foi rápido o cumprimento. Não foi encontrados apetrechos para embalagens de drogas, tampouco balança, nem mesmo no veículo. A droga estava no sofá, entre uma almofada e outra. Não foi encontrada a arma buscada. O réu falou que os televisores estavam no local como garantia de dívida. Ele havia emprestado dinheiro. Nunca participou de diligências anteriores envolvendo o réu.

Igualmente, a testemunha policial civil GERALDO DE LIMA FERREIRA disse que participou de uma busca na residência do réu, em busca de localização de arma, em razão de ameaça, quando o colega localizou no sofá 09 porções de cocaína, cerca de 50 gramas. Foram apreendidos televisores, sendo o réu conduzido à Delegacia. Foi apreendido cerca de setecentos e poucos reais. O réu falou que estava com os televisores em função de dívida, porém não tinha notas fiscais. A droga ele falou que era para o uso dele. Não se recorda do que ele falou sobre o dinheiro, pois estava em outro cômodo da residência. O réu era conhecido dos meios policiais, já foi preso em razão do tráfico de drogas. O réu foi prestativo, e franqueou a entrada policial. Não foi encontrados petrechos para a embalagens de drogas. Não foi encontrada a arma, tampouco no veículo do réu. Nunca participou de prisões do réu.

A testemunha de Defesa GUSTAVO RUY PINATO mencionou que segundo o filho do réu, funcionário e amigo do depoente, foram à casa dele, e parece que acharam entorpecentes. É amigo da família, do filho dele, há mais de dez anos. Sabe que ele é usuário de drogas, inclusive inconsequente. Ele é usuário de cocaína. O réu é corretor de imóveis. O depoente frequenta a casa do réu há mais de dez anos. Tem mais amizade com o filho dele, que é funcionário da Prefeitura. O réu não é presente na família, deixava de participar de festas, em razão do uso de drogas. Não ia em aniversário de neto, de filho, nem em aniversário de esposa. Sabe que ele foi processado anteriormente por ter dado drogas a outra pessoa, já que não sabia que era crime. Nunca acompanhou o filho dele para ir buscar o pai. O filho já falou que o pai já ficou cerca de três dias em boca. Já emprestou dinheiro ao filho para

pagar dívida de drogas. Nunca viu o réu usar drogas, soube de familiares.

A própria quantidade de drogas, bem como as circunstâncias pelas quais a droga foi encontrada, por si sós, indica a prática do crime de tráfico de drogas. Percebe-se que a droga foi encontrada em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, em razão de prática de delito anterior. Ademais, os policiais civis foram categóricos ao mencionar que o réu era conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Por fim, não se olvide de que o réu sempre esteve envolvido na prática de crimes, inclusive já ostentando condenação anterior por tráfico de drogas.

Trata-se, pois, do crime do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Passo à dosagem das penas.

Pode ser aplicada a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 750 dias-multa; já que o(a) acusado(a) ostenta péssimos antecedentes, com várias condenações transitadas em julgado (aqui, por todas a do Proc. 0012810-52.2005.8.26.0189, certidão de objeto e pé de fls. 654/655), outros processos respondidos e absolvidos. Ostenta personalidade voltada ao crime, o que se infere pelas circunstâncias deste próprios autos, circunstância judicial também demonstrada por sua vasta folha de antecedentes.

Em razão da agravante genérica da reincidência (aqui, por todas a do Proc. 0001613-89.2014.8.26.0414, certidão de objeto e pé de fls. 658), aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 08 anos e 09 meses de reclusão, e o pagamento de 870 dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena estatuída no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a benesse legal é direcionada àqueles recém ingressantes na prática criminal, concedendo-lhes uma chance para refletirem e se posicionarem conforme a lei. Visa, conforme NUCCI, à redução da punição do traficante de primeira viagem. Ademais, é reincidente específico na prática deste crime. É de se notar que as drogas apreendidas são suficientes para atender dezenas de usuários.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, considerando a quantidade de pena imposta, os maus antecedentes, a reincidência e a personalidade voltada para o cometimento de crimes do réu.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a concessão do sursi, ante a quantidade da pena imposta, e o fato de ser o(a) réu(ré) reincidente específico(a).

Poderá recorrer em liberdade, na medida em que assim se encontra respondendo ao processo.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar CARLOS ALBERTO DIAS, vulgo "Carlin Laranja", qualificado(a) nos autos, às penas de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 870 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Custas pelo(a) réu(ré).

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro.

Oficie a Serventia à Autoridade Policial, SERVINDO O PRESENTE COMO OFÍCIO, PARA QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 72 DA LEI 11.343/06, promova a destruição da(s) amostras(s) da(s) droga(s) apreendida(s), guardando, no entanto, quantidade suficiente para eventual contraprova.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, porque proveitos do crime, em favor do FUNAD. Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos, porque instrumentos do crime.

Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), certifiquem-se os honorários conforme o Convênio Defensoria/OAB.

P. R. I.

Fernandópolis, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA